

1502998-63.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que está preso por outros crimes de roubo de carga, todavia, não teve qualquer participação no delito apurado nos autos. Afirmou que conhece os outros réus do Morro, mas apenas de vista. Ao final, disse que foi preso sozinho pelos outros delitos de roubo de carga.

O réu DENILSON DE BRITO RODRIGUES, interrogado, negou a prática do roubo apurado nos autos. Disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502998-63.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502998-63.2019.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2192940/2019 - DEL.INV.GER. SANTOS, 3613928 - DEL.INV.GER. SANTOS, 341/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO DE SOUZA ROCHA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

GILBERTO DE SOUZA ROCHA, EDINALDO DA SILVA COSTA e DENILSON DE BRITO RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 31 de maio de 2019, por volta das 06h, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 298, Areia Branca, Santos, os denunciados Gilberto, vulgos "Giba" e "Coroa", Edinaldo e Denilson, vulgos "Dente" e "Catelo", agindo em concurso e previamente ajustados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, produtos de laticínio (manteiga, bebida láctea, queijos), discriminados nas notas fiscais de fls. 13/16, avaliados em R\$ 15.361,84 e pertencentes à empresa Laticínios Matinal Ltda.

Apurou-se que para a prática do roubo, os denunciados restringiram a liberdade de Leoneide Alves dos Santos e Luiz Gonzaga da Mata Santos, mantendo-os em seu poder. A denúncia narra que os ofendidos estavam no Supermercado Atacadão, endereço supra, aguardando no caminhão para descarregar a mercadoria da empresa Laticínios Matinal quando, de repente, o denunciado Gilberto, exibindo uma pistola, anunciou o roubo,

entrou no caminhão e exigiu que os ofendidos dirigissem até o Morro do Pacheco. Consta que chegando nesse morro, as vítimas foram rendidas por Denilson e foram obrigadas a subir a pé as escadarias até um cativieiro perto da mata. Enquanto isso, as mercadorias foram subtraídas e levadas para lugar desconhecido. Por aproximadamente duas horas, os ofendidos ficaram em poder dos roubadores, quando finalmente o denunciado Edinaldo chegou e os liberou, indicando onde estava o caminhão da empresa, já sem a mercadoria.

Já na delegacia, os ofendidos reconheceram, por fotografia os denunciados como os seus roubadores e investigações apontam que os denunciados são suspeitos de praticar outros roubos.

Portaria (fls. 02). Boletim de ocorrência (fls. 03/05). Autos de reconhecimento (fls. 08/09). Relatório final (fls. 44/48).

A denúncia foi recebida em 25/09/2019 (fls. 55).

As fls. 126/129 foi decretada a prisão preventiva dos três acusados.

Os réus Denilson, Gilberto e Edinaldo foram citados (fls. 157, 189 e 192) e apresentaram defesa prévia (fls. 211/212).

Em 06/04/2021 a prisão preventiva dos acusados foi revogada (fls. 488/89).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha, uma vítima, assim como os três réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, pois restaram comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Aduziu que a vítima, logo que liberta do cativieiro, foi à delegacia de polícia, prestou informações sobre os roubadores e os reconheceu por meio de fotografias, reconhecimento este confirmado em juízo. O Parquet afirmou que o depoimento da vítima foi corroborado pelo do policial civil ouvido em juízo, o que não deixa dúvidas sobre a prática do delito. Asseverou que o emprego de arma de fogo durante a prática criminosa ficou demonstrado por meio do depoimento da vítima, assim como a restrição da liberdade dela, que se deu por tempo relevante e, portanto, deve ser considerado na prática do roubo. sobre a dosimetria, pontuou que todos os réus possuem maus antecedentes e que as consequências do crime devem ser levadas em consideração, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima atingiu R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Na segunda fase, destacou que Gilberto e Denilson são reincidentes e que, com relação a Gilberto, tem de ser considerada a agravante de ter agido como líder na prática do roubo. Na terceira e última fase da dosimetria, requereu a aplicação das causas de aumento de pena em virtude de o crime ter sido praticado com concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, com a consequente fixação do regime inicial fechado para todos os réus.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos réus por não haver provas suficientes da prática criminosa imputada aos acusados. Destacou que nenhum armamento foi encontrado com os acusados, razão pela qual não se deve incidir a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo para a prática do roubo. Ao final, argumentou que apenas o depoimento do policial civil não pode servir para a condenação dos réus, devendo, portanto, os acusados serem absolvidos por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelos autos de reconhecimento (fls. 08/09), pelo relatório final da autoridade policial (fls. 44/48), e pela prova oral colhida durante a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa e atribuída aos acusados Gilberto, Denilson e Edinaldo.

A testemunha comum IBRAHIM JOSÉ EL BANAT, policial civil, relatou que estavam investigando vários roubos de carga que utilizavam o mesmo modus operandi dos acusados, assim como os mesmos cativieiros. Contou que já haviam identificado parte da quadrilha um ano antes dos presentes fatos. Com relação ao réu Denilson, só possuíam uma foto e o apelido dele, mas que de Gilberto e Edinaldo já tinham maiores conhecimento, pois, quando recuperaram a mercadoria, souberam que Edinaldo trabalhava com Gilberto. Contou que estavam ocorrendo diversos roubos por semana, e

que cada vez um dos indivíduos fazia a abordagem. Afirmou que, com relação ao crime praticado nos autos, quando as vítimas foram para a delegacia de polícia, já tinham ideia de quem poderiam ser os roubadores. Confirmou que os três integrantes do bando foram identificados por fotografia no distrito policial no caso do crime praticado nestes autos e que eles foram, ainda, reconhecidos em vários outros delitos. Relatou que as vítimas descreveram o roubo, que o réu Gilberto fez a abordagem, as levou para um cativieiro nas escadarias do Morro do Pacheco, que as mercadorias foram levadas e depois o caminhão foi devolvido. A atuação de Denilson e Edinaldo ocorreu com as vítimas no cativieiro, sendo que Denilson ficava se comunicando com outras pessoas. Além disso, as vítimas disseram que havia quatro pessoas no cativieiro. A testemunha disse que o cativieiro fica no bairro Jabaquara, no Morro do Pacheco, ao lado do cemitério do Saboó, na parte dos fundos da escadaria. Relatou que os réus ficaram com as vítimas cerca de uma hora e que, depois, as libertaram e indicaram onde o caminhão estava. Contou que foram identificados seis indivíduos que fazem parte da organização criminosa. Destacou que Gilberto comandava toda a ação, que no começo ele abordava as vítimas, mas que depois passou a só comandar os roubos. A testemunha apontou Gilberto como o líder do bando e, ao final, disse que, após a prisão dos réus não ocorreram mais roubos do tipo que eles praticavam.

A vítima LUIZ GONZAGA DA MATA SANTOS, ouvida em duas oportunidades, contou que chegaram ao mercado por volta das 06 horas da manhã e que, quando desceram do caminhão, já foram abordados por dois indivíduos a pé que vieram na direção deles. Os indivíduos mandaram que voltassem para o caminhão dizendo que haviam perdido e que levariam a mercadoria. Um dos indivíduos foi com eles no caminhão e outro em um carro que os acompanhou, mas que não era para eles falarem nada, pois havia mais gente atrás deles. Relatou que foram levados para o Morro, perto do prédio da polícia. Contou que as mercadorias foram tiradas do caminhão e passadas para carros pequenos. Disse que o valor da carga de danone e queijo era em torno de R\$ 17.000,00 a R\$ 18.000,00. Afirmou que viu uma arma de fogo que os roubadores compartilhavam. Contou que transportavam a carga, apareceram mais duas pessoas, sendo quatro roubadores no total. Enquanto estava no cativieiro em cima do Morro, ficou com um dos indivíduos que os abordou, ocorrendo um revezamento entre três pessoas, ficando uma com eles e as outras descarregando o caminhão. Contou que ficou cerca de duas horas e meia no cativieiro e que os roubadores só falaram para ele não reagir e ainda lhe deram comida. Contou que sempre ficava uma pessoa com eles no cativieiro e que havia três pessoas fazendo esse revezamento. A vítima informou que quando os soltaram, foram levados da favela e os deixaram na pista. Ainda, os roubadores informaram a localização do caminhão. Falou que as chaves do seu caminhão foram levadas pelos roubadores. Contou que na delegacia de polícia reconheceu os roubadores nas fotos que lhe foram mostradas. Afirmou que não teve qualquer dúvida quando do reconhecimento, que as pessoas das fotos eram as mesmas que lhe roubaram, pois elas não esconderam o rosto na hora da prática criminosa. Por fim, disse que reconheceu três pessoas, um moreno que ficou com mais eles e mais dois brancos.

O réu GILBERTO DE SOUZA ROCHA, interrogado, disse que os fatos não são verdadeiros. Falou que havia uma investigação em Santos e que os policiais imputaram a ele vários roubos de carga por conta da região onde morava. Negou, contudo, envolvimento no roubo de carga apurado nos autos, apesar de estar envolvido em outros delitos semelhantes. Ao final, disse que conhece os outros acusados do Morro São Bento onde moravam.

O réu EDINALDO DA SILVA COSTA, interrogado, negou participação neste roubo. Afirmou que os policiais imputaram a ele a prática de crime em que não esteve envolvido. Contou que está preso por outros crimes de roubo de carga, todavia, não teve qualquer participação no delito apurado nos autos. Afirmou que conhece os outros réus do Morro, mas apenas de vista. Ao final, disse que foi preso sozinho pelos outros delitos de roubo de carga.

O réu DENILSON DE BRITO RODRIGUES, interrogado, negou a prática do roubo apurado nos autos. Disse que foi preso em 09/07/2019 por tentativa de latrocínio e que, desde a sua prisão, policiais civis o associaram a vários crimes de roubo de carga

que não estava envolvido, com o intuito de acabar com a sua vida. Contou que fora acusado em mais treze roubos de carga e foi absolvido em cerca de cinco processos. Disse acreditar que o seu aparelho dentário é apontado como uma semelhança com um dos roubadores, mas que não é responsável por este delito. Afirmou que conheceu os outros acusados quando foi preso. Por fim, disse que nunca havia praticado roubo com os corréus e que nem os conhecia.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

De acordo com os relatórios de investigações de fls. 44/48, segundo vários RDO's, os policiais informaram que a mesma organização criminosa foi responsável pela prática de diversos roubos de carga, sempre com o mesmo modo de agir, qual seja, retendo a vítima nas escadarias dos Morros próximos ao centro da cidade.

Com as informações dos outros registros de roubos de carga, os policiais conseguiram angariar informações de que o corréu Gilberto seria o líder da organização durante os roubos, mas que, nem sempre ele era o responsável pela abordagem das vítimas. Gilberto fora reconhecido por, ao menos, três vítimas.

O corréu Gilberto foi detido em flagrante delito em 02/08/2019 pela prática de roubo de carga com o mesmo modus operandi utilizado no crime em análise. Versa o relatório que o corréu teria praticado este outro delito juntamente com o corréu Edinaldo e outro indivíduo que faria parte da organização criminosa.

O réu Denilson fora preso posteriormente ao crime apurado nos autos, pela tentativa de roubo das armas de duas policiais que estavam em patrulhamento e conforme consta, o réu tem efetiva participação em roubos de carga pela Baixada Santista. O relatório destaca, também, que as vítimas Luiz Gonzaga e Leoneide procederam ao reconhecimento fotográfico dos três réus logo após a prática delituosa.

Ao final do relatório, consta que a organização possui outros membros, pelo menos mais três indivíduos, além dos réus Gilberto, Edinaldo e Denilson processados nestes autos.

A oitiva da vítima Luiz Gonzaga em juízo corrobora a sua versão apresentada na delegacia de polícia.

A vítima narrou os fatos de maneira coesa e harmônica com as demais provas colhidas dos autos. Ela afirmou que foi abordada com o seu motorista Leoneide por dois indivíduos que estavam armados com uma pistola e que anunciaram o assalto.

Após isso, um dos roubadores entrou com eles no caminhão e outro foi em um carro atrás deles até o destino no Morro, onde ficaram em cativeiro sobre a vigia de três indivíduos que se revezavam, enquanto a carga do seu caminhão era descarregada para carros pequenos, por quatro roubadores.

A vítima narrou que ficou cerca de duas horas no cativeiro enquanto os roubadores descarregavam o seu caminhão e, após isso, foi libertada e lhe foi informado o paradeiro de seu veículo.

Em juízo, Luiz Gonzaga confirmou o reconhecimento dos réus na delegacia de polícia, conforme auto de reconhecimento de fls. 09. Disse, ainda, que se tratava de um indivíduo moreno e mais dois brancos, o que combina com as características dos três acusados.

Há de se ressaltar que as vítimas ficaram cerca de duas horas com os acusados e que eles não traziam os rostos descobertos, assim, houve tempo o suficiente para que os ofendidos pudessem ver os rostos dos acusados e, logo após o delito, os reconhecer na delegacia de polícia.

Do auto é possível verificar que Luiz Gonzaga forneceu as características dos roubadores e, conforme consta do depoimento do policial civil Ibrahim José em juízo, como os policiais já possuíam uma investigação por delitos de roubo assemelhados ao crime em análise e, também, diante da descrição feita pelas vítimas, mostraram várias fotografias, sendo que a vítima reconheceu de maneira positiva e indubitável os três corréus Gilberto, Edinaldo e Denilson que já eram suspeitos de participar em organização que visava a prática de crimes de roubos de carga.

Nesse diapasão, as vítimas são sempre pessoas idôneas a reconhecerem os agentes, pois suportaram o prejuízo e não se propõem a acusar inocentes, senão que procuram contribuir, como regra, para a realização do justo concreto.

A palavra das vítimas, em caso de roubo, deve prevalecer as dos réus, desde que

serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos, como é caso dos autos.

Cediço que, em casos similares, a palavra da vítima assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em acusar, graciosamente, os acionados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1501505-88.2022.8.26.0548; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022).

“Apelação Criminal - Roubo - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas - Declarações firmes e coerentes da vítima corroborada pelos demais elementos probatórios - (...) Sentença parcialmente reformada - Recurso Defensivo Improvido - Recurso Ministerial provido.” (TJSP; Apelação Criminal 0090317-35.2016.8.26.0050; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Preliminar de recorrer em liberdade – Réu que permaneceu preso durante todo o processo – Não reconhecimento – Rejeição – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraíu as res mediante grave ameaça e concurso de agentes com privação de liberdade das vítimas – Declarações prestadas pelas vítimas, bem como depoimentos prestados pelos agentes estatais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório (...) RECURSOS DEFENSIVO E DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Criminal 1523237-86.2020.8.26.0228; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022).

A vítima Leoneide não foi ouvida em juízo, porém, o seu relato na delegacia de polícia combina com o relato que Luiz Gonzaga forneceu tanto no distrito policial quanto em juízo. Assim, não há porque não se levar em consideração as suas palavras e o seu reconhecimento para a responsabilização dos réus.

No mesmo sentido, o policial civil Ibrahim José, ouvido em juízo, disse que já existia uma investigação de uma organização que praticava roubos de carga da mesma maneira do roubo apurado nos autos.

Os policiais já tinha conhecimento de alguns envolvidos e o reconhecimento feito pelas vítimas auxiliou na identificação do réu Denilson.

Os réus Gilberto e Edinaldo já eram conhecidos do meio policial pela prática de roubos de carga com o mesmo modus operandi do roubo apurado neste processo, então o reconhecimento positivo das vítimas apenas reafirmou a suspeita levantada pelos policiais civis durante a investigação.

O policial afirmou que, ao que consta dos relatos colhidos durante a apuração dos crimes praticados pela Baixada Santista, tiveram conhecimento de que o réu Gilberto era o líder nas ações criminosas.

Ao final, o policial destacou que após a detenção dos réus e de outros suspeitos, não ocorreram mais roubos de carga da maneira praticada por eles, qual seja, com a abordagem das vítimas geralmente pelo réu Gilberto, a ida até algum cativado em alguma comunidade em Santos, o transbordo da mercadoria do caminhão roubado para outros locais, e a liberação das vítimas com a devolução dos caminhões.

O uso de arma de fogo também é descrito como usual na prática dos delitos pelos réus, o que foi confirmado pela vítima Luiz Gonzaga em audiência e pela vítima Leoneide quando do registro da ocorrência em solo policial.

Insta consignar que nada há nos autos que possa afastar o valor do depoimento do

policial civil. Isto, pois, não há indício de que ele possuísse motivos particulares ou injustos para incriminar falsamente os réus.

Não é crível que vários policiais civis que trabalharam durante uma investigação que durou quase um ano fossem urdir sórdida e falsa incriminação, a título de prejudicar os acusados se, de fato, fossem estes inocentes.

Assim sendo, no caso específico dos autos não se extrai elementos plausíveis para que os policiais envolvidos na apuração do crime de roubo arquitetassem diabólico plano visando incriminar os réus, apontando-os como autores dessa espécie de crime. Ressalto que o policial civil ouvido em juízo é servidor público com a função de prevenir e reprimir a prática de crime, de maneira que seria um contrassenso atribuir-lhe a função de combate e investigação de delitos e, posteriormente, retirar a credibilidade de seu depoimento.

Ademais, o seu relato foi coerente com a prova que consta dos autos e com os relatos das vítimas, não havendo motivos para que se desconsidere ou dê menos relevância ao seu relato prestado em juízo, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho.

No mais, a versão apresentada pelos acusados Gilberto, Edinaldo e Denilson não convence.

Os três disseram em juízo que não são responsáveis pela prática deste crime de roubo apurado nos autos, afirmando, ainda, que os policiais civis que estão imputando vários delitos a eles, mesmo sabendo serem inocentes.

Em que pese os três réus terem apresentado a mesma versão, fato é que, não há nada nos autos que demonstre, mesmo que minimamente, que o policial ouvido em juízo, Ibrahim José, tivesse qualquer motivo para imputar falsamente a prática do delito aos três, caso eles não fossem responsáveis.

E, ainda, tem-se que, a versão apresentada pelos acusados Gilberto, Edinaldo e Denilson é fraca, uma vez que, a vítima Luiz Gonzaga foi ouvida na delegacia de polícia e duas vezes em juízo e, em todas as oportunidades em que fora ouvida, narrou os mesmos fatos e confirmou que reconheceu os réus na delegacia de polícia. Assim, a alegação dos réus não faz sentido, uma vez que precisaria que as vítimas também estivessem envolvidas na maquinação dos policiais civis para que ocorresse o êxito com a trama, não havendo qualquer indício nos autos que possa sustentar essa ideia.

Deveras, é certo dizer que os acusados, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, os bens descritos na exordial acusatória, uma vez comprovada a circunstância objetiva do porte de arma de fogo por meio do relato das vítimas Luiz Gonzaga e Leoneide.

Nesse sentido, a causa de aumento em decorrência do emprego de arma de fogo merece respaldo nas palavras das vítimas. Destarte, na medida em que suas palavras têm força para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, não haveria motivos para não reconhecer a causa de aumento incidente.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - (...) CONDENAÇÃO - HIGIDEZ. Lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, mostra-se imprópria a absolvição por falta de provas(...) ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade." (HC 163566, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS RIGOROSA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, A, DO CP.

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios comprobatórios da utilização da arma de fogo na prática delituosa II - No caso dos autos, a incidência da majorante foi mantida com lastro na prova oral colhida em juízo, concluída, assim, a aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. (...) Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 589.733/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020).

Com relação ao concurso de agentes, verifico que a aludida causa de aumento também restou devidamente comprovada.

Isto porque, ao considerar as palavras das vítimas e testemunha ouvida em juízo verifico que a prova oral atestou a união de esforços para o objetivo comum de subtraírem mediante grave ameaça exercida com arma de fogo os bens enumerados na peça acusatória.

Ademais, não custa salientar que, não fosse a união de esforços dos réus para a prática do crime de roubo de carga, é impossível imaginar que o crime teria êxito. Isto porque, além de se tratarem de duas vítimas, temos que a carga a ser transferida do caminhão para os demais veículos era grande, o que torna necessária a participação de outros agentes para a consumação do delito.

Tem-se, ainda, do depoimento do policial civil e da maneira que o delito fora praticado que o crime que vitimou Luiz Gonzaga e Leoneide certamente foi fruto de premeditação que acabaram por fulminar a capacidade de resistência dos ofendidos e, mais do que isso, garantiram o êxito na empreitada delituosa que se consumou com a subtração dos bens que seriam entregues ao supermercado Atacadão.

Com relação à causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas Luis Gonzaga e Leoneide, esta também restou comprovada nos autos.

Explica Cleber Masson, "Como a lei utiliza o verbo manter ("o agente mantém a vítima em seu poder"), a restrição da liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, o ladrão permanece com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial." (in Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 10ª ed., Editora Método, pág. 462).

As vítimas narraram que foram abordadas fora do caminhão e obrigadas a dirigir o veículo com o carregamento de laticínios até o local onde foram mantidas em cativeiro, tendo a sua liberdade restrita até que os acusados conseguissem transferir toda a carga do caminhão para outros veículos menores.

Ressalto que, as vítimas já estavam fora do caminhão quando foram abordadas por dois dos roubadores, não havendo qualquer necessidade de que fossem obrigadas a entrar no caminhão, dirigir até o Morro e ficassem mantidas em cativeiro.

Os réus poderiam ter tão somente roubado a carga que as vítimas transportavam, sem qualquer necessidade de que as levassem junto e as mantivessem detidas até a conclusão da ação.

Ou seja, restou comprovado que as vítimas permaneceram sob a vigilância dos réus, tempo além do necessário para a consumação do crime de roubo, com o objetivo de que os réus pudessem assegurar o produto do crime e sair ilesos da ação dos policiais. Friso que, a restrição da liberdade das vítimas fez diferença na prática criminosa, uma vez que, com isso, os acusados não tiveram qualquer embaraço durante a prática do roubo e fez, também, com que eles conseguissem destinar a mercadoria roubada conforme haviam planejado, o que torna esse período juridicamente relevante, autorizando o reconhecimento da causa de aumento.

Por fim, certo, ainda, que o roubo restou consumado, uma vez que houve prática da grave ameaça, com o emprego da arma de fogo contra as vítimas e os réus Gilberto, Edinaldo e Denilson ficaram com a carga roubada ocorrendo a inequívoca inversão da posse do bem.

Desta forma, portanto, a procedência da pretensão punitiva, com a consequente

condenação dos acusados Gilberto, Edinaldo e Denilson pela prática do delito descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, é medida de rigor.

Passo à aplicação das penas.

Quanto ao réu Gilberto de Souza Rocha.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade da agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme consta da certidão do distribuidor criminal e da folha de antecedentes de fls. 79/93.

As consequências do delito também devem ser consideradas como circunstâncias desfavorável, pois, conforme restou demonstrado nos autos, o delito sofrido pela empresa vítima Laticínios Matinal Ltda. alcançou o valor de R\$ 15.361,84 (quinze mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), vultuoso montante que deve ser considerado na dosimetria da pena do réu.

De mais a mais, verifico a existência de três causas de aumento de pena nos roubos praticados pelo réu, sendo elas o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, do CP, e a ameaça praticada mediante o uso de arma de fogo prevista no mesmo artigo, §2º-A, inciso I. Esta aumenta mais a pena, deste modo será usada na terceira fase da dosimetria.

Com isso, passo a considerar as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que nenhuma das circunstâncias que integram o delito pode passar ao largo da análise do magistrado. E, no caso em tela, o concurso de agentes é especialmente grave, já que, não bastasse o uso de arma de fogo para a consecução do delito, o réu entendeu por bem se unir a outros dois indivíduos para garantir o sucesso da empreitada criminosa e manter as vítimas em cativeiro enquanto praticava o crime. Neste sentido explica Jamil Chaim Alves "Se estiverem presentes causas de aumento do § 2º e do § 2º-A e § 2º-B, o juiz pode, fundamentadamente, aplicar uma delas ou mais de uma. (...) Limitando-se a um só aumento, deverá adotar a causa que mais aumenta, qual seja a do § 2º-A (2/3). As demais podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis (na primeira fase da dosimetria)." (in Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial, Editora Juspodivm, 2020, p. 966/967).

Sendo assim, aumento a pena-base na em 2/3 (dois terços) resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa

Na segunda fase da individualização da pena, verifico a presença da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, dada a reincidência do acusado, conforme a certidão de objeto e pé e folha de antecedente juntadas as fls. 79/93. Porém, não verifico a presença da agravante de liderança do acusado, visto que, ao que consta dos autos não ficou comprovada especial atuação de Gilberto que justifique o aumento. Assim sendo, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), fixando-a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena restante relativa ao emprego de arma de fogo para a prática da ameaça contra as vítimas. Assim majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Quanto ao réu Edinaldo da Silva Costa.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade da agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme consta da certidão do distribuidor criminal e da folha de antecedentes de fls. 95/104.

As consequências do delito também devem ser consideradas como circunstâncias desfavorável, pois, conforme restou demonstrado nos autos, o delito sofrido pela empresa vítima Laticínios Matinal Ltda. alcançou o valor de R\$ 15.361,84 (quinze

mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), vultuoso montante que deve ser considerado na dosimetria da pena do réu.

De mais a mais, verifico a existência de três causas de aumento de pena nos roubos praticados pelo réu, sendo elas o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, do CP, e a ameaça praticada mediante o uso de arma de fogo prevista no mesmo artigo, §2º-A, inciso I. Esta aumenta mais a pena, deste modo será usada na terceira fase da dosimetria. Com isso, passo a considerar as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que nenhuma das circunstâncias que integram o delito pode passar ao largo da análise do magistrado. E, no caso em tela, o concurso de agentes é especialmente grave, já que, não bastasse o uso de arma de fogo para a consecução do delito, o réu entendeu por bem se unir a outros dois indivíduos para garantir o sucesso da empreitada criminosa e manter as vítimas em cativeiro enquanto praticava o crime. Neste sentido explica Jamil Chaim Alves "Se estiverem presentes causas de aumento do §§ 2º e do § 2º-A e §2º-B, o juiz pode, fundamentadamente, aplicar uma delas ou mais de uma. (...) Limitando-se a um só aumento, deverá adotar a causa que mais aumenta, qual seja a do §2º-A (2/3). As demais podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis (na primeira fase da dosimetria)." (in Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial, Editora Juspodivm, 2020, p. 966/967).

Sendo assim, aumento a pena-base em 2/3 (dois terços) resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase da individualização da pena, ausentes agravantes e atenuantes genéricas, pelo que, mantenho a pena anteriormente fixada no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena restante relativa ao emprego de arma de fogo para a prática da ameaça contra as vítimas. Assim majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Quanto ao réu Denilson de Brito Rodrigues.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade da agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme consta da certidão do distribuidor criminal e da folha de antecedentes de fls. 106/116.

As consequências do delito também devem ser consideradas como circunstâncias desfavorável, pois, conforme restou demonstrado nos autos, o delito sofrido pela empresa vítima Laticínios Matinal Ltda. alcançou o valor de R\$ 15.361,84 (quinze mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), vultuoso montante que deve ser considerado na dosimetria da pena do réu.

De mais a mais, verifico a existência de três causas de aumento de pena nos roubos praticados pelo réu, sendo elas o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, do CP, e a ameaça praticada mediante o uso de arma de fogo prevista no mesmo artigo, §2º-A, inciso I. Esta aumenta mais a pena, deste modo será usada na terceira fase da dosimetria.

Com isso, passo a considerar as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que nenhuma das circunstâncias que integram o delito pode passar ao largo da análise do magistrado. E, no caso em tela, o concurso de agentes é especialmente grave, já que, não bastasse o uso de arma de fogo para a consecução do delito, o réu entendeu por bem se unir a outros dois indivíduos para garantir o sucesso da empreitada criminosa e manter as vítimas em cativeiro enquanto praticava o crime. Neste sentido explica Jamil Chaim Alves "Se estiverem presentes causas de aumento do §§ 2º e do § 2º-A e §2º-B, o juiz pode, fundamentadamente, aplicar uma delas ou mais de uma. (...) Limitando-se a um só aumento, deverá adotar a causa que mais aumenta, qual seja a do §2º-A (2/3). As demais podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis (na primeira fase da dosimetria)." (in

Manual de Direito Penal – Parte Geral e Parte Especial, Editora Juspodivm, 2020, p. 966/967).

Sendo assim, aumento a pena-base em 2/3 (dois terços) resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase da individualização da pena, verifico a presença da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, dada a reincidência do acusado, conforme a certidão de objeto e pé e folha de antecedente juntadas as fls. 79/93. Assim sendo, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), fixando-a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena restante relativa ao emprego de arma de fogo para a prática da ameaça contra as vítimas. Assim majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas dos réus.

O regime inicial para o cumprimento da pena para todos os sentenciados deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, visto que foram condenados a penas superiores a oito anos de reclusão, que o crime foi praticado com concurso de agentes e uso de arma de fogo para a prática da grave ameaça contra as vítimas e, quanto à Gilberto e Denilson, além de tudo, eles ainda são reincidentes.

Pela mesma fundamentação os sentenciados não fazem jus à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, assim como, à suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR, como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal: O réu GILBERTO DE SOUZA ROCHA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento em regime fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal em razão de prova de melhores condições econômico-financeiras do sentenciado; O réu EDINALDO DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento em regime fechado, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal em razão de prova de melhores condições econômico-financeiras do sentenciado; E o réu DENILSON DE BRITO RODRIGUES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento em regime fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal em razão de prova de melhores condições econômico-financeiras do sentenciado.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e ante o requerimento expresso da acusação, fixo os valores mínimos para a reparação dos danos causados às vítimas no montante de R\$ 15.361,84 (quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), com base nos valores dos produtos apresentados nas duplicatas juntadas as fls. 13/16, valores estes não impugnados pela defesa.

Os sentenciados poderão recorrer em liberdade, uma vez que foram soltos no deslinde processual e por conta de não haver requerimento expresso por parte do parquet.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intimem-se os réus para efetuarem o pagamento da multa.

Considerando que os sentenciados foram assistidos por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que eles se encaixam no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo aos sentenciados os benefícios da Justiça

Gratuita isentando-os do pagamento das custas processuais.
P.I.C.

Santos, 07 de dezembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA